

1517299-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517299-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517299-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208191/2022 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 26483833 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2208191 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2208191 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

WELLINGTON VIEIRA DA SILVA e MARCOS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 04h30min, na Rua dos Protestantes, nº 05, bairro Republica, nesta Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência física, um pen drive, avaliado em R\$50,00 (cinquenta reais), uma chave tag - chave eletrônica de prédio, avaliada em R\$ 100,00 (cem reais), bem como um maço de cigarros e um isqueiro, pertencentes a Claudio Roberto da Silva.

Segundo apurado, a vítima caminhava em via pública, quando os acusados o apontaram alegando que ele teria mexido com a namorada de algum deles. Ato contínuo, a vítima esclareceu que não havia sido ele, quando foi agarrado pelo pescoço pelos acusados

e jogado no chão, momento em que os réus subtraíram seus pertences.

Os réus foram presos em flagrante delito, e tiveram suas prisões convertidas em preventiva após realização da audiência de custódia (fls.58/61).

A denúncia foi recebida aos 11 de agosto de 2022 (fls. 75).

Os réus foram citados em fls. 83 e 88 e ofereceram resposta escrita em fls. 91.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, sendo os réus interrogados ao final.

Em memoriais, a representante do Ministério Público, discorrendo sobre toda a prova produzida e entendendo comprovada a autoria do roubo, pugnou pela total condenação dos réus nos termos da denúncia, fixando-se o regime fechado para o cumprimento das penas. Pugnou pela fixação do regime fechado para Wellington e semiaberto para Marcos.

A Defesa dos réus suscitou preliminar de ilicitude da prova, diante da abordagem feita pela GCM, que não detém competência para tal. No mérito, requereu a absolvição pela insuficiência probatória, especialmente em relação ao réu Wellington, que não fora reconhecido pela vítima. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de furto, por não ter havido violência. Requereu a fixação das penas no mínimo, considerando-se a primariedade do réu Marcos. Pugnou pela fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento das reprimendas, bem como do direito ao apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela defesa em razão da atuação dos guardas civis metropolitanos no caso em tela.

Isso porque cabe aos seus agentes, como servidores públicos que são, a defesa da ordem, aliás, qualquer um do povo é autorizado a efetuar prisão, em caso de flagrante delito, na linha do dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal.

Vasta é a jurisprudência nesse sentido, colaciono a do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. POSSE DE 12 PORÇÕES DE COCAÍNA. PRECEDENTES. [...] 2. A Quinta Turma deste Sodalício assentou que pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição constitucional (art. 144, §8º, CF), bem como qualquer um do povo, prender aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP). [...] (STJ HC 290.371/SP 5ª Turma Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.2014 DJe 30.05.2014).

Não bastasse, a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais e institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal, estabelece, em seu artigo 5º, as suas competências específicas, que não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também dizem com funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Nesta esteira, reza o artigo 5º, XVI, da supracitada lei, competir à Guarda "desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal".

Outrossim, como decidido pelo E.Tribunal de Justiça (Apelação nº 0009844-67.2012.8.26.0223, julgado em 31/08/18) "não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do art. 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em

colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o art. 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer as competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso”.

Absolutamente legítima, portanto, a atuação dos agentes públicos no caso dos autos, já que não exacerbaram o exercício do dever legal em que investidos, tendo efetuado a abordagem dos réus logo após a prática delitiva, em inequívoco estado de flagrância.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente, em que pese o esforço argumentativo do nobre defensor, condenando-se os réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

A materialidade e autoria do delito contra o patrimônio restaram evidenciadas através do boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos em fls.6/9, auto de exibição e apreensão de fls. 24 e pela prova oral produzida nos autos.

A vítima Cláudio Roberto da Silva reconheceu o réu Marcos como autor do delito, não logrando reconhecer o réu Wellington. Naquele dia estava caminhando pela via pública quando foi abordado pelos dois réus, os quais estavam sem camiseta e um deles trazia uma guia preta e branca no pescoço. Um cochichou para o outro que era o declarante quem havia mexido com a mulher dele. O declarante disse que não era ele, pois sequer gostava de mulher. Nesse momento fizeram proposta de cunho sexual para o declarante, que continuou andando. Um deles o puxou pelo pescoço, o outro Pegaram a chave, o sensor, o pen drive, um isqueiro e um cigarro do declarante. No pen drive havia material importante para o trabalho. Jogaram as chaves do declarante no bueiro e deixaram o local. O sensor custava R\$ 70,00 e o pen drive R\$ 200,00. O declarante continuou andando e encontrou alguns guardas municipais e contou sobre o roubo. Deram uma volta com o declarante em busca dos réus, mas não os encontraram. Na sequência apareceu uma viatura. Posteriormente apareceram policiais militares. Avistou os dois réus, apontando-os como autores do roubo. Os réus negaram o fato e disseram que a vítima havia ido para o motel com eles e não queria pagar o programa, por isso o estavam acusando. Seu molho de chaves e o sensor não foram recuperados, teve que dormir fora de casa naquele dia. O pen drive foi recuperado. O réu Marcos foi quem retirou seus pertences, enquanto o outro o puxou pelo pescoço com muita força. Ficou com vários arranhões pelo corpo, um deles gritou que o iria esfaquear se ele gritasse. Não fez programa com os réus, não teria motivos para mentir sobre isso. Não se recorda ao certo se tinha R\$ 10,00. Um dos réus ofereceu um programa para ele.

A testemunha Marcos Douglas Juventino disse que na madrugada dos fatos uma vítima comunicou sobre o roubo, mediante agressão. A vítima passou as características, lembra-se que um deles trazia uma guia no pescoço (o que está no CDP Belém), isso chamou a atenção e, em patrulhamento na região, localizaram os réus, era evidente que estavam juntos. A vítima foi acionada e de pronto reconheceu os indivíduos. Em revista superficial não foram localizados pertences da vítima. Esta buscava o pen drive, o qual foi localizado na cueca do réu que estava com a guia no pescoço, mas durante a revista feita na delegacia pelo carcereiro. A vítima estava muito nervosa. O réu do CDP Pinheiros começou a tirar a roupa para mostrar que não estava com o pen drive. Inicialmente os réus negaram o roubo, pareciam estar sob efeito de drogas, como é usual nas pessoas abordadas por ali. Os réus nada disseram sobre terem feito programa com a vítima. Esta não parecia machucada, mas dizia que fora agredida por um deles. Lembra-se que um dos réus estava sem camisa, quanto ao outro não tem certeza. Quando avistou inicialmente os réus eles estavam caminhando lado a lado

A testemunha Renato de Moura disse que foi solicitado pela vítima para atender à ocorrência. A vítima passou as características dos dois, destacando especialmente que um deles tinha um cordão. A vítima teria dito que eram dois agentes, um deles deu um mata-leão e outro pegou os pertences. Em patrulhamento pela região, minutos

depois, encontraram os dois indivíduos com as mesmas características, Wellington estava com o pen drive, que foi localizado sob as vestes dele quando foi feita a revista minuciosa pelo carcereiro, na delegacia. O depoente presenciou a revista. Marcos disse que teria feito um programa com a vítima. A vítima não estava machucada. Quando o depoente avistou os réus, eles estavam juntos, caminhando. O réu Wellington negou a acusação. Disse que sua mulher pediu um bolo de pote naquele dia, e ao sair para comprar, viu uma confusão. Na sequência encontrou Marcos, o qual contou que fizera um programa com a vítima, tendo recebido o pagamento de R\$ 10,00, um maço de cigarros e um adaptador de pen drive. Marcos pediu ao réu para testar o pen drive, o que foi feito. Posteriormente o réu guardou o pen drive, e na sequência foi abordado pelos guardas municipais. Não estava usando guia ou colar no dia dos fatos. Já foi condenado por furto de fios de cobre, estava cumprindo pena na rua. Trabalhava com ferro velho, ganhando R\$280,00 na semana. Completou o segundo grau. Não conhecia a vítima ou testemunhas. Conhecia o réu Marcos do fluxo. Não estava sem camisa naquele dia, até porque estava frio. Estava com blusa de moletom, com um cordão para amarrar o capuz. O acusado Marcos igualmente negou a acusação. Disse que no dia dos fatos encontrou a vítima, a qual quis fazer um programa. Como a vítima não tinha dinheiro para pagar, mas apenas dez reais, deu-lhe um pen drive, um isqueiro Bic e um maço de cigarro como pagamento. A vítima insistiu para que o réu pegasse a chave do apartamento dele, de modo que pudessem continuar a fazer programas. Conhece o guarda municipal que prestou depoimento na última audiência, nada tem contra ele. Conhecia a vítima de vista, nunca tinha feito programa com ela. Foi condenado por furto e cumpriu pena no regime aberto. Fazia bicos como engraxate ou em marcenaria. Ganhava cerca de R\$ 1100,00 por mês. Estudou até a segunda série, depois fez o supletivos. Wellington estava sem camiseta e com uma guia no pescoço. Como visto, em que pese a negativa dos acusados, estas encontram-se totalmente isoladas no contexto probatório, além de completamente contraditórias entre si. A prova acusatória, noutro giro, é coesa e coerente, apontando com firmeza para a prática do delito pelos réus.

A vítima Claudio relatou com riqueza de detalhes como os fatos aconteceram, além de reiterar em Juízo o reconhecimento pessoal do acusado Marcos, já realizado em sede policial, confirmando também que reconheceu Wellington em razão do acessório que usava no pescoço. Esclareceu que foi abordado pelos dois acusados que o pegaram pelo pescoço, jogando-o no chão, oportunidade em que subtraíram seus pertences. Reiterou ter reconhecido seu pen drive como o objeto que estava na posse do réu Wellington.

Oportuno destacar nesse particular, que ao contrário do alegado pela defesa, ainda que o reconhecimento em sede policial não tenha obedecido o disposto o artigo 226 do Código de Processo Penal em sua integralidade, tal descumprimento de formalidade não tem a força de anular a prova realizada em sede policial, tampouco macula o reconhecimento realizado em Juízo, este sim observando-se todas as formalidades legais.

Nesse sentido, viável a transcrição parcial de decisão proferida pelo E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...)No ponto, não prospera a eiva apontada pela defesa, no sentido de que o reconhecimento não obedeceu ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal.O citado dispositivo determina expressamente que aquelas solenidades deverão ser observadas "se possível". Assim, eventual descumprimento de formalidade não tem o condão de anular a prova realizada que, in casu, é amplamente desfavorável ao apelante. Nesse sentido: "PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, visto tratar-se tão-somente de uma recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660". "PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação da decisão condenatória que se mantém com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607". Ademais, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi parcialmente ratificado em Juízo, além de ter sido corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pelas testemunhas em todas

as oportunidades em que foram ouvidas. Não há ainda que se falar em fragilidade probatória, visto que no caso em tela, o reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas está atrelado à prova técnica que identificou a digital do acusado no veículo roubado (...)" (TJSP, Apelação nº 0110527-78.2014.8.26.0050, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. CAMILO LÉLLIS, j. 28.08.18).

Note-se que os guardas civis, instantes após o acionamento pela vítima, avistaram os acusados com as características informadas. Durante a revista minuciosa realizada na delegacia, localizaram o pendrive da vítima na posse do acusado Wellington.

Destaque-se que nada há nos autos a desqualificar ou macular com imparcialidade a narrativa dos guardas civis, não havendo motivos para que acusassem falsamente os réus, a quem não conheciam anteriormente.

Diante do contexto e das provas amealhadas aos autos, imperiosa a condenação, já que absolutamente seguros os relatos da vítima - que reconheceu ambos os réus na fase policial sem sombra de dúvidas, bem como as palavras dos guardas civis que detiveram os acusados logo após os fatos, apontando ter sido o pendrive da vítima encontrado com o réu Wellington.

E não é demais ressaltar que, nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Note-se, portanto, que a vítima não teria motivos para imputar falsamente aos réus o delito de roubo, pois sequer há nos autos elementos a indicarem que se conheciam anteriormente. Evidente, pois, a fragilidade da versão do réu Marcos de que fizera um programa com a vítima e que esta lhe dera em pagamento um pendrive e um maço de cigarros.

À vista de tal panorama probatório, réus devem ser condenados pela prática do crime de roubo que lhes é imputado, sendo descabido o pleito para desclassificação para o crime de furto. Ainda que não tenham sido comprovadas lesões na vítima, o emprego de violência restou cabalmente evidenciado pela palavra da vítima, a qual não teria qualquer motivo para relatar que os réus lhe deram um "mata-leão". Ainda, diante da prova oral colhida em Juízo, ficou claro que os acusados agiram em comparsaria, demonstrando a união de esforços com vistas à consecução e consumação da infração, sendo pertinente a configuração do aumento de pena previsto no inciso II do §2º do artigo 157 do CP.

Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria das penas.

Réu Marcos

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constato a inexistência de circunstâncias que fazem necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157 do mesmo Código Penal, pelo que fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena aplicada.

Configurada, na espécie, a causa de aumento da pena preceituada no inciso II, do parágrafo segundo do artigo 157, do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3, referente ao concurso agentes, perfazendo a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a qual torno, definitiva, à míngua de outros elementos aptos a promoverem sua elevação.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicadas ao acusado deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, em consonância com o montante da pena cominada.

Réu Wellington

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, anoto que a circunstância de ostentar o acusado maus antecedentes, conforme certidão de fls. 42/46, justifica a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), ora fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, considerando a condenação definitiva nos autos do processo nº 0011548-76.2017.8.26.0050 (fls.42/43), pelo que aumento a pena aplicada em 1/6 totalizando 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Oportuno destacar que não se verifica bis in idem nos aumentos indicados, visto que utilizados registros criminais distintos em cada fase. Configurada, na espécie, a causa de aumento da pena preceituada no inciso II, do parágrafo segundo do artigo 157, do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3, referente ao concurso agentes, perfazendo a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno, definitiva, à míngua de outros elementos aptos a promoverem sua elevação. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado deve ser cumprida em regime inicial fechado, em consonância com o montante da pena cominada e a reincidência do acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu MARCOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como o réu WELLINGTON VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes os requisitos legais, diante do montante da pena aplicada, e dado o fato do crime ter sido praticado mediante violência, deixo de substituir a pena corporal imposta aos réus por restritivas de direitos ou de lhes conceder o sursis.

Considerando as penas fixadas e os regimes de cumprimento impostos, bem como por se tratar de delitos cometidos mediante violência, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade,

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA